

1503514-12.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... SPERETA afirmou que foi vítima de um roubo, em seu estabelecimento comercial, ocasião em que subtraíram a caminhonete em questão. Conseguiu recuperá-la alguns dias depois.

Os policiais militares KLEBER BATISTA DE ANDRADE e MARCOS VINÍCIUS DA SILVA PIRES afirmaram que receberam informação de pessoa anônima dando conta que um veículo S10 seria movimentado da cidade de Franca para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503514-12.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503514-12.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212316/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 26566491 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Batista Malta

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

MARCOS BATISTA MALTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 04/08/2022, na Rodovia Prefeito Fábio Talarico, 2050, na cidade de São José da Bela Vista, nesta comarca, transportou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma caminhonete S10 LTZ DD4A, marca CHEVROLET, de cor cinza, placas GGQ8I01, avaliada em R\$ 263.252,00, conforme auto de avaliação de fls. 90/91, pertencente à vítima PAULO SPERETA.

Segundo a denúncia, consta que, no dia 28/07/2022, a vítima Paulo Spereta teve o veículo acima citado, aparelho celular e a quantia de R\$200,00 subtraídos, conforme boletim de ocorrência.

Posteriormente ao furto, em circunstâncias não eficazmente apuradas, o denunciado aceitou transportar o veículo para outro estado em troca do recebimento de quantia

em dinheiro, tendo plena ciência de que o bem era produto de crime.

Ocorre, todavia, que policiais militares receberam uma informação anônima de que um veículo S10 estava sendo levado para outro Estado.

Diante disso, os castrenses deram início ao patrulhamento e avistaram MARCOS BATISTA conduzindo o veículo, que ostentava placa GJZ-3C21. No entanto, em consulta, verificaram que referida placa pertencia ao veículo caminhonete de cor azul.

Nessa senda, através de pesquisa da numeração do chassi, constataram que se tratava de veículo roubado. Indagado, MARCOS BATISTA confessou que havia sido "contratado" para tirar o veículo do Estado de São Paulo e, em troca, receberia o valor de R\$ 4.000,00.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/32 e 84/98).

A denúncia foi recebida, em 22/08/2022.

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 138/140).

Durante instrução, foi ouvida a vítima, foram inquiridas as testemunhas comuns, bem como foi interrogado o réu (fls. 180).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 183/189).

A defesa, por sua vez, alegou que a pretensão merece prosperar, em parte; o réu confessou a prática delitiva de estar na posse do bem de origem espúria, mas os fatos não ocorreram conforme elucidado pelos agentes estatais; o réu não assinou o depoimento da fase inquisitória, já que nunca participou de organização criminosa; a empreitada do acusado era tão somente conduzir a caminhonete, produto do crime, e deixá-la no posto de combustíveis denominado "Buritizinho", e tão somente aceitou esse convite nefasto por precisar pagar o tratamento de seu filho; não se questiona e não se anula o crime aqui tratado, o motivo que o levou a realizá-lo, todavia, deve-se levar em consideração para atender a razoabilidade da sanção criminal; o acusado reconhece sua culpa, é réu confesso, apenas pugna pela pena adequada de sua conduta. Requereu a improcedência da ação. Em caso de condenação, requereu: que seja fixada pena em seu patamar mínimo; seja reconhecida a atenuante da confissão; a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; a conversão da pena em restritivas de direitos; a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 193/196).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletins de Ocorrência (fls. 02/03 e 05/06), Auto de Exibição d Apreensão (fls. 29), Auto de Avaliação Indireta (fls. 90), Laudo Pericial (fls. 92/96), bem como pelos depoimentos colhidos.

A vítima PAULO SPERETA afirmou que foi vítima de um roubo, em seu estabelecimento comercial, ocasião em que subtraíram a caminhonete em questão. Conseguiu recuperá-la alguns dias depois.

Os policiais militares KLEBER BATISTA DE ANDRADE e MARCOS VINÍCIUS DA SILVA PIRES afirmaram que receberam informação de pessoa anônima dando conta que um veículo S10 seria movimentado da cidade de Franca para outro estado. Diante disso, foi organizada uma operação, posicionando viaturas em pontos estratégicos. A equipe composta pelos depoentes avistou uma camionete com características semelhantes à noticiada na denúncia e procederam a abordagem. Consultaram a placa do veículo abordado, tratando-se de uma S10 cor azul. No entanto, o veículo abordado era cinza. Através de pesquisa do chassi constataram que se tratava de veículo roubado. O réu confessou que havia sido "contratado" para tirar o veículo do estado. Alegou que, por este serviço, receberia R\$ 4.000,00. Na posse do réu apreenderam cerca de R\$ 1.000,00. O réu disse tal quantia que seria utilizada para os custos da viagem. O réu foi interrogado e confessou que sabia que o veículo era produto de crime. Negou que tivesse sido contratado para transportar o veículo para o Mato Grosso. Confessou ter recebido R\$ 500,00 para transportar o veículo até o Posto Buritizinho. Disse que apanhou dos policiais.

Em Juízo, o réu confessou que sabia que o veículo era produto de crime e aceitou

fazer o seu transporte.

Assim, a conjugação do depoimento da vítima e dos policiais, além da confissão do réu e demais provas colhidas nos autos, demonstra a prática do delito e perfaz um conjunto probatório robusto o suficiente para uma condenação criminal.

Não há motivos para não se atribuir credibilidade ao depoimento dos policiais, haja vista que são coerentes e harmônicos com as demais provas, bem como porque não se demonstrou que poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 180, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 01 a 04 anos de reclusão, e o pagamento de multa.

Primeira fase: atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: o réu é multireincidente (processos nº 0000453-92.2015 (fls. 33), 0005642-89.2016 (fls. 33/34), 0009208-70.2021 (fls. 34), 0009390-63.2020 (fls. 35), 0009766-49.2020 (fls. 35/36) e 1500076-42.2018 (fls. 36), mas também confessou a agressão à vítima. Assim, deve haver a compensação parcial das circunstâncias, razão pela qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nesse sentido:

FURTO QUALIFICADO. Escalada. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial em consonância com o restante do conjunto probatório.

Qualificadora comprovada, inclusive por perícia. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria. Básicas estabelecidas no piso legal, devendo o aumento, na segunda fase, ser de um terço (e não de dois terços, como procedido na origem), diante da compensação parcial entre a multireincidência e a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado inalterado. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

(TJSP; Apelação Criminal 1500990-77.2022.8.26.0540; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar MARCOS BATISTA MALTA, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo legal. Condono o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

Multireincidente, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, único adequado ao caso concreto, como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Vedo o apelo em liberdade, em prol da ordem pública. Recomende-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Considerando que o réu é multireincidente (fls. 33/38), deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e deixo de conceder o sursis.

Em relação ao numerário (fls. 29), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Oficie-se o TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal,

para ter o réu suspensos seus direitos políticos.
P. I.

Franca, 08/12/2022.